CCT008 期末复习资料

目录

第一讲 法律与道德----------p2

第二讲 宪法----------p3-6

第三讲 刑法----------p6-14

第四讲 民法基本制度----------p14-18

第五讲 婚姻法----------p19-21

第六讲 侵权责任法----------p22-25

第七讲 合同法----------p25-30

第八讲 公司法----------p30-36

第九讲 劳动法和劳动合同法----------p36-42

第十讲 知识产权法----------p42-47

第十一讲 刑事诉讼法----------p47-51

第十二讲 民事诉讼法----------p51-55

第一讲 法律与道德

一、什么是道德?

道德作为一种行为规范，约束着人们最基本的行为
古之道德：仁，义，礼，智，信，温，良，恭，俭，让。
今之道德：“八荣八耻”

二、什么是法律?

现代法律定义：法律是由国家制定或认可的，由国家强制力保证实施的，以规定当事人的权利义务为内容的具有普遍约束力的社会规范。

三、法律与道德的关系——对立与统一

对立：
1.法律禁止，道德同情。
例：中国“安乐死”第一人。 廖丹为救妻子私刻医院公章
2.法律允许，道德禁止。
例：“范跑跑”被吊销教师资格。
统一：
民事活动应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则。——《中华人民共和国民法通则》第 4 条
例：舆论干预司法：李昌奎案，药家鑫案

联系
1.法律体现并维护道德
2.道德促进法律的实施
3.道德弥补法律不足
4.道德和法律在某种情况下会相互转化

总结：道德是法律的基础，法律是道德规范的制度化实践。
法律并不是万能的,而高度的法律化一定离不开道德的支撑。

第二讲 宪法

一、宪法

1. 什么是宪法？

宪法——是调整国家与公民之间的基本关系，限制国家权力、保障公民基本权利的根本法

宪法的特征

1. 宪法的内容最重要最广泛。

宪法是国家根本大法。

2. 宪法的效力最高

宪法是制定各种法律的基础，应该享有最高的法律地位。

（**刑法**是专门打击各种犯罪活动，保护国家长治久安的法律。

民法规定了国家和公民生活中许多问题。

立法法是一部管立法的法律。）

……

3. 宪法的创制和修改程序最严格。

我国现行宪法规定，全国人民代表大会常务委员会或者 1/5 以上的全国人民代表大会代表有提出修改宪法提案的权力。宪法的修改，由全国人民代表大会以全体代表的 2/3 以上多数通过。

案例：唐慧案，孙志刚事件

宪法的基本原则

1. 人民主权原则

中华人民共和国一切权力属于人民

2. 法制原则

依法治国，必须树立法律、宪法权威

3. 基本人权原则

国家尊重、保障人权

4. 权力制约原则

全国人民代表大会和地方各级人民代表都由民主选举产生，受人民监督，对人民负责

二、国家基本制度

1. 选举制度

18 周岁公民
- 被剥政——无选举权
- 未被剥——有选举权

有选举权
- 被限制自由
  - 严重刑事犯——停止行使选举权
  - 被限制自由
    - 一般
      - 流动票箱投票
      - **委托**其他选民代投
      - （不能回原选区投票）
    - 例外：可回原选区投票——管制、行政拘留、劳教。
- 未被限制自由——正常投票（投票站、选举大会、流动票箱）

2. 政党制度

中国特色的政党制度是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

3. 民族区域自治制度与基层群众自治制度

4. 特别行政区制度

三、公民的基本权利和义务

- 平等权
- 政治权利和自由
  - 选举权和被选举权
  - 政治自由
    - 言论自由
    - 结社自由
    - 出版自由
    - 集会、游行、示威自由
  - 监督权和获得赔偿权
    - 监督权
      - 批评、建议权
      - 控告、检举权
      - 申诉权
    - 获得赔偿权
- 宗教信仰自由
- 人身自由
  - 狭义的人身自由
  - 人格尊严不受侵犯
  - 住宅不受侵犯
  - 通信自由和通信私密
- 社会经济、文化教育权利
  - 财产权
  - 劳动权
  - 休息权
  - 获得物质帮助权
  - 受教育权
  - 文化自由
- 特定人的权利
  - 妇女的权利
  - 退休人员、残疾军人、军烈属、残疾人的权利
  - 婚姻、家庭、母亲、老人、儿童的权利
  - 华侨的正当权益、归侨和侨眷的合法权益

我国宪法基本权利具有以下特点：

1、权利和自由的广泛性

（1）享受权利和自由的主体广泛

（2）公民权利和自由的范围广泛。

2、权利和自由的真实性

3、权利义务的平等性

四、国家机构

- 中央国家机构——全国人大及其常委会
  - 国务院
  - 中央军委
  - 国家主席、副主席
  - 最高人民法院
  - 最高人民检察院
- 一般地方
  - 县级以上人大及其常委会
    - 本级人民政府
    - 本级人民法院
    - 本级人民检察院
  - 乡级人大——乡政府

地方国家机构　民族自治地方——民族自治机关（人大——人民政府）

特别行政区

全国人民代表大会是中华人民共和国最高国家权力机关。这是现行宪法对全国人大性质和地位的明确规定。

中华人民共和国国务院，即中央人民政府，是最高国家权力机关的执行机关，是最高国家行政机关

人民检察院是国家的法律监督机关

第三讲 刑法

一、刑法概述

1. 刑法的概念、任务。

刑法：是指规定犯罪、刑事责任法律规范总和。

刑法的任务：

1、惩罚犯罪　2、保护人民

2. 刑法的基本原则

罪刑法定：法无明文规定不为罪，法无明文规定不处罚。

适用刑法人人平等：王子犯法与庶民同罪。

罪责刑相适应：犯多大的罪，就应承担多大的刑事责任，法院也应判处其相应轻重的刑罚，做到重罪重罚，轻罪轻罚，罚当其罪，罪刑相称。

3. 我国的刑法体系

刑法体系：即刑法典的组成结构。

我国刑法的体系包括总则、分则、附则三个部分组成，以编、章、节、条、款、项依次表述具体规范。

二、犯罪

1. 概念与特征

犯罪：是指违反法律规定具有一定的社会危害性和刑事违法性，应受刑法处罚的行为。

特征：1、本质特征是具有严重的社会危害性

2、具有形式违法性

3、具有应受刑罚处罚性

2. 犯罪构成
犯罪**客体**是我国刑法所保护的、为犯罪行为所侵害的社会关系。具体而言社会关系包括但不限于：
人身关系 财产所有关系 婚姻家庭关系。

犯罪的**客观**方面：
1、危害行为　　2、危害结果　　3、因果关系
4、行为对象　　5、犯罪时间　　6、犯罪地点

犯罪**主体：**实施了刑法禁止的危害社会的行为，并且依法能够承担刑事责任的自然人和单位。
主体是自然人——单位是法定的犯罪主体
犯罪主体具备刑事责任能力——犯罪主体须实施刑法禁止的危害行为

犯罪主体的**核心**是行为人有无刑事责任能力的问题。

【**刑事责任能力：**是指行为人实施犯罪行为时所具有的、认识自己的行为性质及其后果，并决定是否实施该犯罪行为的能力。
决定和影响刑事责任能力的因素：年龄、精神疾患、生理缺陷。

我国刑法规定的刑事责任**年龄段：**

1.**无刑事责任年龄段：**
不满 12 周岁的人实施刑法禁止的任何危害行为，均不负刑事责任。
2. **相对刑事责任年龄段：**
已满 14 周岁不满 16 周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的，应当负刑事责任。
已满 12 周岁不满 14 周岁的人，犯故意杀**人**、故意伤害罪，致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成**严重**残疾，**情节恶劣**，经最高人民检察院核准追诉的，应当负刑事责任。
3.**负刑事责任年龄段：**
已满 16 周岁以上的人犯罪应当负刑事责任。

注：对依照前三款规定追究刑事责任的不满 18 周岁的人，**应当**从轻或者减轻处罚。
　　已满 75 周岁的人故意犯罪的，**可以**从轻或者减轻。
　　过失犯罪的，**应当**从轻或者减轻处罚。】

犯罪的**主观**方面
概念：犯罪人实施犯罪行为时，对其行为所引起的危害社会的结果所持有的心理态度——故意、过失，以及动机和目的。
故意：行为人明知自己的行为会发生危害社会的结果，并且希望或者放任危害结

果的发生
过失：应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果，因为疏忽大意而没有预见，或者已经预见，但轻信能够避免。

3. 故意犯罪中的犯罪形态
犯罪预备、犯罪未遂、犯罪中止、犯罪既遂
我国刑法规定根据犯罪形态承担相应的的刑事责任。

4. 共同犯罪
指两人以上共同故意犯罪。
主犯：组织领导犯罪集团进行犯罪活动的，或者在共同犯罪中起主要作用的。
处罚原则：组织领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚，对于其他主犯，按照其所参与的或组织指挥的全部犯罪处罚。

从犯：在共同犯罪中起次要或辅助作用的。
处罚原则：应当从轻、减轻或者免除处罚。

胁从犯：被胁迫参加犯罪的。
处罚原则：应当按照他的犯罪情节减轻或者免除处罚。

案例一：

甲应邀为乙入户盗窃望风，乙入户抢劫他人现金2000元，并造成了被害人重伤。

分析：甲邀请乙为其望风并且主要实施了盗窃行为，入户后抢劫他人财物，故为主犯，构成抢劫罪；乙为甲望风，二人成立共同犯罪，只有盗窃的故意，为盗窃罪从犯。不构成抢劫罪。

案例二：

1、乙本身不想杀丙；

2、乙因对丙怀恨在心，本想要杀丙；

甲教唆乙说："丙是坏人，你将这个毒药递给他喝。"乙将毒药递给丙，丙喝下毒药后死亡。

分析：1、乙没有杀人的故意，甲教唆乙，并且引起杀人的故意，因

而甲成立故意杀人罪的教唆犯。

2、由于乙并不是因为甲的教唆而产生杀人的主观故意，或者说，甲没有引起乙的杀人故意，故甲不成立教唆犯。

5. 正当行为

正当防卫：为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害，而以给不法侵害人造成损害的方式制止不法侵害，尚未明显超过必要限度造成重大损害的行为。

特殊防卫权：对正在进行行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪，采取防卫行为，造成不法侵害人伤亡的，不属于防卫过当，不负刑事责任。

紧急避险：在不得已的情况下，损害另一法益以保护较大法益免受正在发生的危险，尚未超过必要限度造成不应有损害的行为。

三、刑罚

1. 刑罚概述

刑罚：为惩罚犯罪而规定在刑法中的，有专门国家机关适用和执行的最为严厉的强制方法

特征：最严厉、成文法规定、适用于特定对象、特定国家机关适用、特定国家机关执行

刑罚权：包括：制刑权、量刑权、行刑权

管制：是对罪犯不予关押，但限制其一定自由，由公安机关执行和群众监督改造的刑罚方法。

拘役：是短期剥夺犯罪人自由，就近实行劳动的刑罚方法。

有期徒刑：在一定期限内剥夺犯罪分子的人身自由，并监禁于一定场所的刑罚。

无期徒刑：期徒刑是剥夺犯罪分子终身自由，并强制劳动改造的刑罚方法。

死刑：指行刑者基于法律所赋予的权力，结束一个犯人的生命。

2. 我国的刑罚体系

总则

分则

附加刑：罚金刑、剥夺政治权利、没收财产

3. 量刑

概念：人民法院根据行为人所犯罪行及刑事责任的轻重，在定罪基础上，依法对犯罪分子是否判处刑罚、判处何种刑罚、判处何种刑度的刑罚以及是否立即执行的的刑事活动。
原则：以事实为依据，以法律为准绳。
量刑的情节：人民法院在对犯罪分子量刑时据以决定处罚轻重或免除处罚的各种主客观事实。
分类:
法定情节:自首、立功、重大立功
酌定情节：

1、犯罪起因
2、犯罪手段
3、犯罪侵害的对象
4、犯罪造成的结果
5、犯罪的时间、地点
6、犯罪动机
7、犯罪后的态度
8、犯罪人平时的一贯表现
9、驱逐出境（对外国人适用）

4. 适用
• **累犯**：是指受过一定的刑罚处罚，刑罚执行完毕或者赦免以后，在法定期限内又犯被判处一定的刑罚之罪的罪犯。
成立条件

1、主观条件　前后都是故意犯罪；
2、刑度条件　前后所判刑罚都是有期徒刑以上的刑罚；
3、时间条件　后罪必须发生在前罪执行完毕或者赦免以后五年以内；
4、对因危害国家安全罪、恐怖活动罪、黑社会性质的组织犯罪受过刑罚处罚，刑罚执行完毕或者赦免后，在任何时候再犯危害国家安全罪的犯罪分子，累犯的成立不受刑度和时间的限制。

累犯的刑事责任
对于累犯，应当**从重**处罚

• **自首**:是指犯罪后自动投案，向公安、司法机关或其他有关机关如实供述自己的罪行以及被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的行为。

可以从轻或减轻处罚。其中犯罪较轻的，可以免除处罚。

犯罪后自首又有重大立功表现的**应当**减轻或者免除处罚。

• **立功**：犯罪分子有揭发他人罪行行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件的情形。
犯罪人有立功表现的，可以从轻或者减轻处罚。

• **缓刑**：对判处一定刑罚的犯罪，在一定期限内附条件地，不执行所判刑罚的制

度。
缓刑适用于 3 年以下有期徒刑，
中期和长期有期徒刑、无期徒刑、死刑、累犯、犯罪集团首要分子，不适用缓刑。
另：死刑缓期两年执行通常称为“死缓”，是收监，注意区分。

• **假释**：假释，是对被判处有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行一定刑期之后，因其遵守监规，接受教育和改造，确有悔改表现，不致再危害社会，而附条件地将其予以提前释放的制度。
被判处有期徒刑、无期徒刑且属于累犯和因故意杀人、强奸、抢劫、绑架、放火、爆炸、投放危险物质或有组织的暴力性犯罪被判处 10 年以上有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子不得假释。

四、刑法分论

我国刑法分则：将具体犯罪分为 10 类

刑法分论： A.危害国家安全罪　B.危害公共安全罪
C.破坏社会主义市场经济秩序罪　D.侵犯人身民主权利罪
E.犯财产罪　F.妨害社会管理秩序罪
G.危害国防利益罪　H.贪污贿赂罪
I.渎职罪　J.军人违反职责罪

五、重点罪名介绍

交通肇事罪
是指违反道路交通管理法规，发生重大交通事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失，依法被追究刑事责任的犯罪行为。
犯交通肇事罪的，处 3 年以下有期徒刑或者拘役。
交通运输肇事后**逃逸**或者有其他特别恶劣情节的，处 3 年以上 7 年以下有期徒刑。
因**逃逸致人死亡**的，处 7 年以上有期徒刑。
危险驾驶罪
在道路上驾驶机动车：
追逐竞驶，情节恶劣的；醉驾机动车的；从事校车业务或者旅客运输，严重超载，或严重超速的；运输危险化学品，危害公共安全的行为。
处拘役，并处**罚金**
对行驶中的公共交通工具的驾驶人员使用**暴力**或者抢控驾驶操纵装置，干扰公共交通工具正常行驶；驾驶人员在行驶的公共交通工具上擅离职守，与他人互殴或者殴打他人，危及公共安全的。
处 1 年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处**罚金**。

诽谤罪

指故意捏造并散布虚构事实，贬损他人人格，破坏他人名誉，情节严重的行为。
处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

诬告陷害罪

是指**捏造**事实（犯罪事实），作虚假**告发**（向国家机关或有关单位），意图陷害他人，使他人受刑事追究的行为。

3、必须有特定的对象。

诽谤罪 VS 诬告陷害罪

同：都是捏造事实，而且诽谤罪也可能捏造犯罪事实。

异：客体：**诽谤罪：**公民名誉　　**诬告陷害罪：**公民人身权利

主观：**诽谤罪：**破坏名誉　　**诬告陷害罪：**使他人受刑事追究

强奸罪

指违背妇女意志，使用暴力、胁迫或其他手段，强行与妇女发生性交的行为；或故意与不满 **14 周岁的**幼女发生性关系的行为。

主体：年满 **14 周岁**的男子

处 3 年以上 10 年以下有期徒刑

有刑法规定的严重情节的处 10 年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。

强制猥亵、侮辱罪、猥亵儿童罪：

以暴力、胁迫或者其他方法强制猥亵他人或者侮辱妇女的。

处 5 年以下有期徒刑或者拘役。

故意杀人：

故意非法剥夺他人生命的行为。属于侵犯公民人身民主权利罪的一种。

情节较轻的，处 3 年以上 10 年以下有期徒刑。

故意杀人的，处 10 年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑；

故意伤害：

故意非法损害他人身体的行为为故意伤害罪。

故意伤害他人身体的，处 3 年以下有期徒刑、拘役或者管制；

故意伤害致人重伤的处 3 年以上 10 年以下有期徒刑

致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处 10 年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。

抢劫罪 VS 抢夺罪

	抢劫罪	抢夺罪
概念	以非法占有为目的，对财物的所有人、保管人当场使用**暴力、胁迫**或其他方法，强行将公私财物抢走的行为	是指以非法占有为目的，**乘人不备**，公开夺取**数额较大**的公私财物的行为。
客体	公私财物的所有权和公民的人身权利	公私财物的所有权

主体	年满 14 周岁并具有刑事责任能力的自然人	年满 16 周岁具备刑事责任能力的自然人
主观方面	故意	故意
量刑	处 3 年以上 10 年以下有期徒刑，并处**罚金**，有刑法规定的严重情形之一的处 10 年以上有期徒刑、无期徒刑或者**死刑**，并处**罚金**或者没收财产。	3 年以下有期徒刑；拘役或管制；3 至 10 年有期徒刑；10 年至**无期徒刑（不至于死刑）**。

盗窃罪：

以非法占有为目的，秘密窃取公私财物数额较大或者多次盗窃公私财物的行为。
3 年以下有期徒刑、拘役或者管制
3 年以上 10 年以下有期徒刑
10 年以上有期徒刑或者无期徒刑
【ps：盗窃罪和抢夺罪的区别主要在于是否公然非法占有】

诈骗罪

以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取**数额较大**的公私财物的行为。

贪污罪：

国家工作人员和受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的行为。
根据情节轻重处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，可以并处没收财产；
情节特别严重的，处死刑，并处没收财产。

受贿罪 vs 行贿罪

	受贿罪	行贿罪
概念	国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的行为	为谋取不正当利益，给国家工作人员以财物（含在经济往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣费、手续费）的行为。
主体	国家工作人员	**一般主体**
主观方面	故意	故意，即行贿人对于自己

		行贿行为的目的、性质都十分清楚，但为了谋取私利而仍然为之的故意行为。

第四讲 民法基本制度

一、概念和调整对象

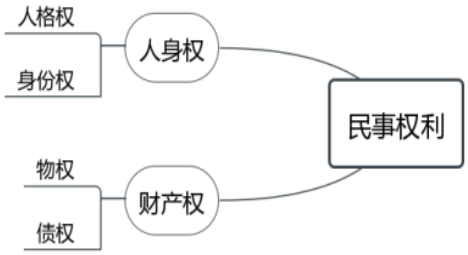
1. **民法**：是调整平等主体的自然人、法人、其他组织之间财产关系、人身关系的法律规范的总称
2. **调整对象**：平等主体之间的财产关系和人身关系

二、基本原则

1、平等原则
2、自愿原则
3、公平原则
4、等价有偿原则
5、诚实信用原则
6、公序良俗原则

三、民事法律关系

1. 民事法律关系：民法确认的，具有权利义务内容的社会关系



（1）民事法律关系**主体**——享有权利，承担义务的当事人（包括自然人、法人、非法人组织）[注]
（2）民事法律关系**内容**——主体所享有的民事权利和负有的民事义务
（3）民事法律关系**客体**——权利义务共同指向的对象
【注解：
1.自然人——依自然规律出生取得主体资格的人
（1）自然人的民事权利能力：享有民事权利、承担民事义务的资格

始于出生（户籍证明——医院出生证——其他证明）[注意：遗腹子有无继承权？有]
终于死亡（自然死亡、**宣告死亡**[附]）
（2）自然人的民事行为能力：
完全民事行为能力人：① 18 周岁以上 ② 16-18 周岁以自己的劳动收入为主要生活来源的
限制民事行为能力人：① 8 周岁以上的未成年人 ②**不能完全**辨认自己行为的精神病人 （超越行为能力效力待定）
无民事行为能力人：①不满 8 周岁的未成年人 ②**完全不能**辨认自己行为的精神病人（超越行为能力无效）

附：
宣告死亡：指自然人离开自己的住所，下落不明达到法定期限，经利害关系人申请，由人民法院宣告其死亡的法律制度。
条件:
① 自然人下落不明须达到法定的期间。
即满 4 年或者因意外事故下落不明满 2 年的；
但因**意外事故**下落不明，经有关机关证明其不可能生存的，申请宣告死亡不受 2 年时间限制。
②须有利害关系人的申请。
③须由人民法院进行宣告。

2.法人——具有民事权利能力与民事行为能力，依法独立享有权利、承担义务的组织
法人成立的条件：①依法成立 ②有财产或经费 ③有自己的名称、组织机构和住所 ④能够独立承担民事责任

3.非法人组织----不具有法人资格但可以自己的名义进行民事活动的组织（如个人独资企业、合伙企业、不具备法人资格的专业服务机构等。）
✯ 特征：1）组织体
2）民事权利能力和民事行为能力是受限制的
3）不能完全独立承担民事责任的组织体

4.国家——国家出现在民事活动中,身份只是公法人】

2. 民事法律事实：民法认可的能够引起民事法律关系产生、变更和消灭的客观现象
✯ ①法律关系的产生、变更、终止都要基于一定的法律事实
②法律事实与法律关系是因果关系
△ 法律事实一般可分为**事件**和**行为**两大类。

法律事实 { 事件 Event / 行为 Behavior } ⟹ 法律关系

3. 民事法律行为

民事法律行为是民事法律事实的一种，民事法律行为是**民事主体**通过**意思表示**设立、变更、终止民事法律关系的行为

4.代理制度

△特征：①以被代理人名义在代理权限范围内进行民事活动
②代理人实施的行为必须是有法律效果的行为
③代理人进行民事活动时独立为意思表示
④代理行为的法律效果直接由**被**代理人承担

代理权的获得
- 授权---委托代理
- 法定---法定代理
- 指定---指定代理

代理权行使的要求：

（1）代理人应在代理权限范围内行使代理权，不得无权代理
（2）亲自行使代理权，不得任意转托他人代理
（3）代理人应谨慎、忠实、勤勉地行使代理权

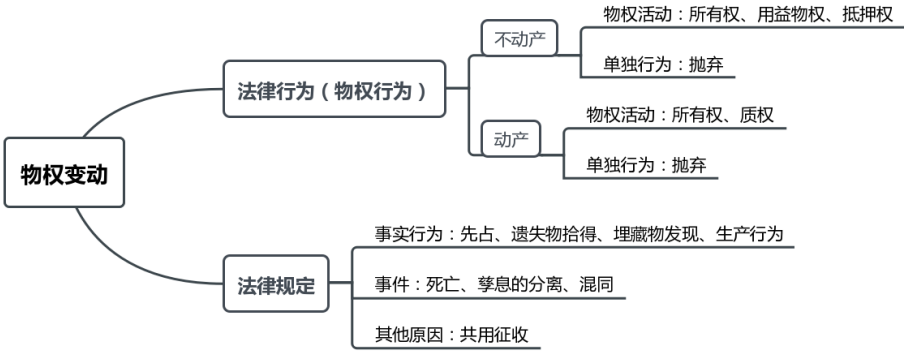
无权代理：在没有代理权的情况下，以他人名义实施民事行为的现象

无权代理的类型
- 没有代理权
- 超越代理权
- 代理权终止后的代理

表见代理：合同法第 49 条规定：
行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义**订立合同**，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。

四、物权

概念：民事主体依法对特定的物进行管领、支配并享受物之利益的排他性财产权利 。
注：物的特征：①能为人所支配 ②能满足人类物质和精神生活的需要 ③须有价值，能以金钱衡量 ④须具有法律上的可辨别性
物权变动：指物权的发生、变更和消灭



附：
善意取得：又称为即时取得，无权处分人在不法将其受托占有的他人的财物（动产或者不动产）转让给第三人的，如受让人在取得该动产时系出于善意，则受让人取得该物的所有权，原权利人丧失所有权。
拾得遗失物：指发现且实际占有该遗失物，是发现与占有两者相结合的行为。拾得遗失物为事实行为，拾得人有无行为能力在所不问。

五、债权

债权——债权人享有的请求**债务人**为**特定给付**的权利

内容
- 给付请求权[注]
- 给付受领权
- 保护请求权
- 处分权能

注：给付的主要形态：
①交付物品 ②支付金钱 ③移转财产权 ④提供劳（服）务 ⑤提交工作成果 ⑥不作为，如禁止竞业的义务
附：（可能会考具体的案例分析）
不当得利：《民法典》985 条：得利人没有法律根据取得不当利益的，受损失的人可以请求得利人返还取得的利益。
无因管理：民法典》979 条：管理人没有法定的或者约定的义务，为避免他人利益受损失而管理他人事务的，可以请求受益人偿还因管理事务而支出的必要费用；管理人因管理事务受到损失的，可以请求受益人给予适当补偿。

六、诉讼时效

1.诉讼时效：权利人怠于行使权利持续到达**法定期间**，其**公力救济**归于**消灭**的时效。
附：诉讼时效结束后：
①当事人仍可起诉——法院应予受理。
②法院不得主动援用诉讼时效，主张诉讼时效为一项当事人权利。

③经当事人主张，法院查明后，应判决驳回原告的诉讼请求。
④自愿履行仍有效，不得反悔。

2.诉讼时效的种类：

- **最长**诉讼时效时间
  - 原则：20 年（自权利被侵害之日计算）
  - 例外
    - 10 年：（质量保证期限、产品交付、侵权）
    - 6 年：（油污侵权）事故发生之日计算
- **普通**诉讼时效时间：3 年（自权利人知道或应当知道权利被侵害且知道侵害人之日计算）
- 特殊诉讼时效时间：
  - 3 年：环境污染侵权
  - 4 年：国际技术进出口、国际货物买卖合同
  - 5 年：人寿保险合同中的保险金支付请求权

3.诉讼时效的中止、中断、延长

（1）诉讼时效的**中止**

条件：①发生在时效最后 6 个月内（**权利人不能行使权利**）

②法定事由出现（不可抗力或其他障碍）时效暂时停止计算，事由消灭，起算的期间统一为补为 6 个月

其他障碍主要情形如下：
①无民事行为能力人或者限制民事行为能力人没有法定代理人，或者法定代理人死亡、丧失民事行为能力、丧失代理权；
②继承开始后未确定继承人或者遗产管理人；
③权利人被义务人或者其他人控制；
④其他导致权利人不能行使请求权的障碍。

（2）诉讼时效的**中断**（发生在时效进行中）

- 法定事由
  - 权利人向义务人提出履行请求
  - 义务人同意履行义务
  - 权利人提起诉讼或者申请仲裁
  - 与提起诉讼或者申请仲裁具有同等效力的其他情形

△权利人行使权利的结果：诉讼时效期间重新起算

（3）诉讼时效的**延长**——特殊事由，法院裁决

第五讲 婚姻法

一．婚姻法的基本原则

1、婚姻自由

指婚姻当事人按照法律的规定，在婚姻问题上所享有的充分自主的权利，**任何人不得强制**或**干涉**。

内容: ①结婚自由　②离婚自由

2、一夫一妻制

1）一夫一妻原则的贯彻

①禁止重婚

②禁止有配偶者与他人同居

3、男女平等

1）具体表现：①在婚姻关系方面男女双方的权利义务平等; ②在家庭关系方面男女双方的权利义务平等。

4、保护妇女、儿童、老人合法权益

5、计划生育

附：2011 年 11 月，中国各地全面实施双独二孩政策；

2013 年 12 月，中国实施单独二孩政策；

2015 年 10 月，坚持计划生育基本国策，积极开展应对人口老龄化行动，实施全面二孩政策。

二、结婚

1、法定条件

①男女双方完全自愿（不允许任何一方对他方加以强迫或第三者加以干涉）

（结婚主体须为男女异性，**同性间不能结婚**）

【附：全球允许**同性结婚**的国家：挪威、比利时、荷兰、法国、德国、丹麦、芬兰、英国、瑞典、瑞士和克罗地亚，还有美国的部分地区。】

②**达到法定结婚年龄**（男：22 周岁　　女：20 周岁）

③符合**一夫一妻**制原则

2、禁止条件

①直系血亲和第三代以内的旁系血亲

②患有医学上认为不应当结婚的疾病（**《民法典》修改为"婚前未如实告知，另一方有权撤销婚姻"**）

【附：医学上认为不应结婚的疾病：
重症智力低下者；
正处发病期的传染病：艾滋病、梅毒、开放性肺结核、麻风病等；
精神病：精神分裂症，躁狂抑郁性精神病】

3、结婚程序
①结婚三部曲：
申请——审查——登记【双方亲自】 **谨记：只有经过结婚登记的婚姻才合法有效**

4、事实婚姻
指没有配偶的男女，虽未进行婚姻登记，但符合结婚的实质要件，并且以夫妻名义共同生活。
要件：
①未依法办理结婚登记手续，欠缺形式要件。
②符合婚姻的实质条件。
③公开地以夫妻名义生活在一起。
④发生在 1994 年 2 月 1 日《婚姻管理登记条例》实行前。

三、离婚
1、离婚原则
①自愿离婚的，准予离婚
②必须到婚姻登记机关申请离婚
③子女和财产问题已有适当处理时，取得离婚证。

2、离婚方式
①**协议**离婚：夫妻双方自愿离婚并就子女和财产问题达成协议，经过有关行政机关认可解除婚姻关系。
②**诉讼**离婚：一方基于法定离婚原因，向人民法院提起离婚诉讼，人民法院依法调解或判决解除当事人之间的婚姻关系。

3、法定离婚理由与情形
根据《民法典》1079 条第 2 款规定："如果感情确已破裂，调解无效的，应当准予离婚"。因此"夫妻感情确已破裂"是法院处理离婚纠纷中判决是否准予离婚的法定理由。

4、准予离婚情形（感情确已破裂）：
①重婚或有配偶者与他人同居的；
②实施家庭暴力或虐待，遗弃家庭成员的；
③有赌博，吸毒等恶习屡教不改的；
④因感情不和分居二年的；
⑤其他导致夫妻感情破裂的情形。
【附：

①婚姻关系破裂，家庭共同体解体②通奸 ③虐待 ④遗弃 ⑤患精神病 ⑥被判刑 ⑦一定限期的分居⑧一方失踪

5、特殊离婚情形

①一方宣告失踪，另一方提出离婚诉讼的，应准予离婚。
②现役军人的配偶要求离婚，须得军人同意，但军人一方有重大过错的除外。
③女方在怀孕期间 ，分娩后一年内或中止妊娠后六个月内 ，男方不得提出离婚。女方提出离婚的，或人民法院认为确有必要受理男方离婚请求的，不再此限。

6、离婚的法律后果

①**房子：**
1)婚前个人按揭买的房，离婚时归个人。
2)给儿子买的房，儿媳没有份；同样，给女儿买的房，女婿也没有份。
3)丈夫送老婆房子未过户前可反悔，反之亦然。
4)婚前一方付了首付，婚后共同还贷的房子，登记在谁名下房子就归谁，但是要给另一方补偿

②**金钱：**
夫妻**共同财产范围**
1)工资、奖金；
2)生产、经营所得；
3)知识产权的收益；
4)非特定性的继承或受赠财产；
5)夫妻一方个人财产在婚后产生的收益，除孳息和自然增值外，应仍定为夫妻共同财产；
6)其他应当归共同所有的财产。

夫妻**个人财产范围**
第十八条 有下列情形之一的，为夫妻一方的财产：
(一)一方的婚前财产；
(二)一方因身体受到伤害获得的医疗费、残疾人生活补助费等费用；
(三)遗嘱或赠与合同中确定只归夫或妻一方的财产；
(四)一方专用的生活用品；
(五)其他应当归一方的财产。

③**孩子：**
1)生不生孩子主动权在女方，但男方可以选择和女方离婚。
2)一方有证据证明非亲生，另一方拒做亲子鉴定即推定默认。
3)离婚后子女的抚养教育
①父母子女关系不因父母离婚而解除。
②子女抚养根据子女的利益和离婚双方的具体情况而确定，不直接抚养子女的一方享有探视权。
② 子女必要的生活费和教育费由双方负担。

第六讲 侵权责任法

I. 总论

一、侵权行为

1、概念

侵权行为是指行为人侵害他人人身和财产权利，依法应承担民事责任的行为。

2、特征

1）不法行为（包括作为与不作为）

2）造成损害

3）一般是行为人主观上过错而实施的行为（特殊情况下不要求）

4）依法应当承担民事责任

3、分类

1）侵害客体不同的分类：

①侵害财产的侵权行为 ②侵害知识产权的行为 ③侵害人身权的行为

2）积极侵权行为与消极侵权行为

3）自己加害行为与准侵权行为

4）一般侵权与特殊侵权

4、共同侵权

概念：二人以上共同故意或者共同过失致人损害，或者虽无共同故意、共同过失，但其侵害行为直接结合发生同一损害后果的，构成共同侵权。

共同侵权的形态：

1.甲、乙两兄弟**合谋**殴打丙，甲持木棒，乙持铁锤，一起将丙打伤。

2.甲、乙共同抬一重物登高，甲觉得负重的木棍难以支撑重物并对乙表示了此种担忧，乙称没问题，**甲认同**。二人继续前行，木棍断裂，重物砸伤丙。

二、构成要件

1.加害行为

2.损害事实

3.加害行为与损害事实之间有因果关系

4.行为人主观上有过错

举证责任分配： 1、谁主张，谁举证。（一般）

2、举证责任倒置。（特殊）

三、归责原则

依照法律规定推定行为人有过错，其不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。

1、过错责任原则

- 以过错为要件（有过错才有责任）
- 过错对责任范围的影响
- 受害人对侵权人的过错负举证责任
- 过错推定责任

2、无过错责任原则

第一千一百六十六条　行为人造成他人民事权益损害，不论行为人有无过错，法律规定应当承担侵权责任的，依照其规定。

3、公平责任原则

第一千一百八十六条　受害人和行为人对损害的发生都没有过错的，依照法律的规定由双方分担损失。

四、免责事由

1、受害人的过错（**过失相抵**）
2、受害人的故意
3、第三人过错
4、不可抗力
5、正当防卫
6、紧急避险
7、自助行为
8、受害人同意
9、行使权利、执行职务

II. 分论（几种特殊的侵权责任）

一、产品责任

第一千二百零二条　因产品存在缺陷造成他人损害的，生产者应当承担侵权责任。

1、抗辩事由：

①产品未流通使用。
②产品投入流通时缺陷尚未存在。
③产品投入流通的科技水平尚不能发现缺陷存在。
④受害人的过错。

二、机动车交通事故责任

第一千二百零八条　机动车发生交通事故造成损害的，依照道路交通安全法律和本法的有关规定承担赔偿责任。

1、归责原则

机动车之间发生交通事故的，适用**过错责任**；
机动车与非机动车驾驶人、行人之间发生交通事故的，**机动车一方承担无过错责任**。

2、过失相抵
机动车之间发生交通事故的，双方都有过错的，按照各自的过错比例承担。
机动车与非机动车驾驶人、行人之间发生交通事故的，有证据证明非机动车驾驶人、行人有过错的，根据过错程度适当减轻机动车一方的赔偿责任，机动车一方没有过错的，承担不超过 10%的责任。
受害人故意免责！！！

三、医疗损害责任

第一千二百一十八条　患者在诊疗活动中受到损害，医疗机构或者其医务人员有过错的，由医疗机构承担赔偿责任。
1、归责原则：《民法典》明确规定，**医疗技术**损害责任适用**过错责任原则**确定侵权责任。
2、医疗损害责任的**基本类型**:
①违反告知义务的侵权行为
②违反诊疗义务的侵权行为
③因使用有缺陷医疗产品而导致的侵权行为
④违反保密义务的侵权行为
⑤因实施过度医疗导致的侵权行为

四、环境污染和生态破坏责任

第 1229 条 因污染环境、破坏生态造成他人损害的，侵权人应当承担侵权责任。
第 1230 条 因污染环境、破坏生态发生纠纷，行为人应当就法律规定的不承担责任或者减轻责任的情形及其行为与损害之间不存在因果关系承担举证责任。
第 1231 条 两人以上环境污染责任。
第 1233 条 因第三人的过错。

五、建筑物致人损害责任

第一千二百五十三条　建筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落、坠落造成他人损害，所有人、管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。所有人、管理人或者使用人赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。

六、饲养动物损害责任

第一千二百四十五条　饲养的动物造成他人损害的，动物饲养人或者管理人应当承担侵权责任；但是，能够证明损害是因被侵权人故意或者重大过失造成的，可以不承担或者减轻责任。

Ⅲ. 侵权责任的弥补形式

1.停止侵害 2.消除危险 3.排除妨碍 4.返还财产 5.恢复原状
6.赔偿损失 7.消除影响 8.恢复名誉 9.赔偿损失

损害赔偿原则：

- 全部赔偿原则
- 过失相抵原则
- 损益相抵原则
- 权衡利益原则

（一）人身损害赔偿

1、**一般伤害**的赔偿范围：

医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的营养费

2、**致人残疾**的赔偿范围

残疾赔偿金：根据受害人丧失劳动能力程度或者伤残等级，按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入或者农村居民人均纯收入标准，自定残之日起按二十年计算。但六十周岁以上的，年龄每增加一岁减少一年;七十五周岁以上的，按五年计算。

3、**致人死亡**的赔偿

死亡赔偿金：按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入或者农村居民人均纯收入标准，按二十年计算。但六十周岁以上的，年龄每增加一岁减少一年；七十五周岁以上的，按五年计算。”

（二）精神损害赔偿

1.人格权
2.隐私以及其他利益
3.监护
4.名誉、隐私、姓名、肖像、遗体、遗骨等
5.具有人格象征意义的特定纪念物品

（三）财产损害赔偿

原则：第一千一百八十四条：侵害他人财产的，财产损失按照损失发生时的市场价格或者其他合理方式计算。　　**全部赔偿！！**

第七讲 合同法

一、合同的概念和特征

合同(契约)：平等主体的自然人、法人、其他组织设立、变更、终止民事权利义务的协议。

是平等主体之间的民事法律行为；

是明确当事人之间民事权利义务关系的民事法律行为；
是具有法律约束力的民事法律行为。

二、合同的订立和生效

1. 合同的订立

1）定义

合同订立是两个或两个以上的当事人，在平等自愿的基础上就合同的内容经过协商达成协议的法律行为和过程。

2）合同订立 vs 合同成立

合同**订立**强调当事人就合同的内容协商一致的行为过程。

合同**成立**是当事人订立合同的直接后果。
合同**成立**强调当事人协调一致所达成的协议这种法律后果。

3）合同订立的条款

A. **基本条款：**确定当事人权利与义务
B. **格式条款：**为了重复使用而预先拟订，在订立合同时未与对方协商
格式条款说明义务：格式条款提供方就格式条款中的免责条款进行专门的解释义务。
C. **提示性条款：**当事人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或报酬、履行的期限地点方式、违约责任、解决争议的方法

2. 合同的生效

1）形式

口头、书面、其他（默示）

2）程序

(要约邀请：希望他人向自己发出邀约的意思表示。)
要约：希望与他人订立合同的意思表示。
--->承诺：受要约人同意要约的意思表示。

缔约过失责任：缔结合同的过程中，一方或者双方当事人因主观过错违反其依据诚实信用原则和交易习惯所应承担的先契约义务，而给对方当事人造成信赖利益损失时所应承担的赔偿损失责任。

3. 合同的效力状态

承诺生效时合同成立，合同成立是合同生效的逻辑前提。

1）合同生效的条件：

行为人在缔约时具有相应的民事行为能力
意思表示真实
不违反法律或社会公共利益

2）合同的效力状态

有效合同：已成立的合同具备了合同的生效要件，能依合同的约定产生律相应的法约束力。

无效合同：
A. 一方以欺诈、胁迫手段订立的损害国家利益的合同；
B. 恶意串通，损害国家集体或者第三人利益的合同；
C. 以合法形式掩盖非法目的的合同；
D. 违反法律、行政法规的强制性规定的合同。
可撤销合同：即可变更可撤销合同，已经成立的合同当事人意思表示不真实，法律允许有撤销权的当事人在一定期限内予以变更或者撤销的合同。
A. 因**重大误解**订立的合同
合同中的重大误解主要分为以下三种情形：
1、对合同性质的误解
2、对合同当事人身份的误解
3、对合同标的物的误解
B. 在订立时**显失公平**的合同
显失公平的**民事行为**：
1、合同当事人一方利用对方紧迫情势、缺乏实际经验或不知情，使之提出或接受了明显不利的条件；
2、当事人一方不正当地利用优越条件，使对方接受或提出明显不公平的交易条件；
3、因第三方的不正当干涉，使双方当事人不得不达成显失公平的协议。
C. 一方以欺诈、胁迫或者乘人之危，使对方在**违背真实意思**的情况下订立的合同。
效力待定合同：因已经成立的合同不完全符合合同有效的要件，其效力能力能否发生尚未确定，一般须经权利人表示追认才能生效的合同。
A. 无财产处分权人订立的合同
B. 限制民事行为能力人订立的其依法不能独立订立的合同
C. 无权代理人订立的合同

限制行为能力人/无权代理人订立的合同若被法定代理人/被代理人追认，则合同有效，否则无效。若被相对人催告一个月内未做表示，视为拒绝；可在追认前撤销。

4. 合同无效和撤销的法律后果
1）返还财产
合同被确认无效或者被撤销后，当事人依据合同所取得的财产应返还给对方。
2）赔偿损失
合同被确认无效或者被撤销后，有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方如果都有过错，应当各自承担相应的责任；
3）追缴财产
适用于恶意窜通，损害国家、集体或者第三人利益的无效合同。

三、合同的履行

1. 当事人应当按照合同约定的标的及其质量、数量，在适当的履行期限、履行

地点，以适当的方式全面履行其合同义务。

2. 合同约定不明时的履行规则

1）**质量**要求不明确的，按照国标、行标履行，若没有，按照通常标准或符合合同目的的特定标准履行。

2）**价款**或**报酬**不明确的，按照合同履行地的市场价格履行；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定。

3）履行**地点**不明确，给付货币的，在接受货币一方所在地履行；交付不动产的，在不动产所在地履行；其他标的，在履行义务一方所在地履行。

4）履行**期限**不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。

5）履行**方式**不明确的，按照有利于实现合同的方式履行。

6）履行**费用**负担不明确的，由履行义务一方负担。因债权人的原因增加的履行费用，应由债权人承担。

3. 双务合同中的履行抗辩权

1）同时履行抗辩权

双务合同当事人未约定履行顺序，当事人在对方未为对待给付以前有权拒绝履行的权利。

2）不安抗辩权

双务合同约定应先履行义务的一方，有确切证据证明对方可能难以履行合同，且未为履行合同提供担保时，有权中止履行自己义务的权利。

3）先履行抗辩权

双务合同中应当先履行的当事人未履行或履行不符约定时，后履行一方有权拒绝其相应履行请求的权利。

4. 债的保全

1）法律为防止债务人的财产不当减少而给债权人的债权带来危害，允许债权人为保障其债权的实现而采取的法律措施。

2）债权人代位权：

当债务人怠于行使其对第三人享有的到期债权而对债权人的债权造成损害时，债权人为保全自己的债权，可以自己的名义代位行使债务人对第三人的债权的权利。第三人也成为次债务人。

3）债权人的撤销权：

当债务人放弃对第三人的债权，实施无偿或者明显不合理的低价处分财产的行为而有害于债权人的债权时，债权人可以依法请求人民法院撤销债务人所实施的行为的权利。

四、合同的变更和转让

1. 合同的变更

合同有效成立后，履行完毕前，当事人对合同具体内容的修改或补充。

合同变更的效力

1）合同的变更无溯及力，对已经履行的部分不产生法律效力，当事人应按变更后的内容作出履行。

2）合同的变更并没有完全消灭原合同关系。

3）合同的变更不影响当事人要求赔偿损失的权利。

2. 合同的转让

即合同权利的转让，不改变合同关系的内容，合同债权人通过转让协议将其债权全部或部分地转让给第三人的法律行为。

1）债权让与：债权人转让债权，应当通知债务人。未经通知，该转让不发生效力。

2）债务承担：债务人与第三人订立合法、有效的债务承担协议，该协议须经债权人同意才能产生债务承担的效力。

3）债权债务的概括转让：原合同当事人一方将其合同权利义务一并转让给第三人，由第三人概括的继受这些权利和义务。

五、违约责任

1. 责任竞合

违约责任与侵权责任的竞合：当事人一方的违约行为，侵害对方人身财产权益的，受损害方有权选择依照《民法典》第三编“合同”或者依照其他法律要求其承担侵权责任的情形。

2.概念和法律特征

1）**概念：**违反合同的民事责任，指当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，依合同约定或法律规定必须承担的民事责任。

2）**特征：**

A. 违约责任以违反合同义务为前提；

B. 是一种财产性的民事责任；

C. 违约责任具有相对性，只发生在特定的当事人之间；

D. 违约责任的确定具有相对的任意；

E. 违约责任具有补偿性。

3. 归责原则及承担责任的条件

1）违约责任的归则原则，是指确定违约当事人承担违约责任的根据和标准。

2）承担违约责任的条件：

A. 有违约行为

B. 不存在法定或约定的免责事由

3）法定的免责事由：

主要是不可抗力，不可抗力应发生在合同履行期内，当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

4）**约定免责事由：**
即免责条款，是指当事人双方在合同中事先约定的、旨在限制或者免除未来责任的条款。

合同中的下列免责条款无效：
1、造成对方人身伤害的免款；
2、因故意或重大过失造成对方财产损失的免责条款。

4. 违约行为及其形态
1）预期违约：合同履行期限到来之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务得到行为。
2）迟延履行：合同义务人在合同履行期限届满而未履行合同义务。
3）不适当履行：指除瑕疵履行之外，债务人未按合同约定的质量、数量、履行方式、履行地点履行合同义务的行为。
4）瑕疵履行：债务人履行的标的不符合合同约定的标准。
5）履行不能：由于某种情况，合同债务人事实上已经不可能实际履行合同义务。

5. 违约责任的责任形式
1）继续履行合同
2）赔偿损失
3）支付违约金
4）其他违约责任形式：价格制裁、定金罚则、解除合同

第八讲 公司法

一、公司的基本概念

1. 公司的基本概念
公司是依法成立的以营利为目的的企业法人。

2. 企业、法人区别与联系

• **企业**
1）必须能够给社会提供服务或产品；
2）要以营利为目的。
企业可以分为：个人独资企业、全民所有制企业和集体企业
• **法人**
1）依法成立；
2）有必要的财产或者经费；

3）有自己的名称、组织机构和场所；
4）能够独立承担民事责任
法人可以分为四类：**企业**法人、**机关团体**法人、**事业**法人和**捐献**法人

具有法人资格的企业称之为企业法人，这一概念的另一含义就是存在不具备法人资格的企业，换句话说，**并不是所有的企业都是法人。**

3. 公司责任独立与股东有限责任
• 股东仅以出资额为限，对公司承担有限责任
• 公司财产独立
• 公司人格独立
• 公司责任独立

4. 公司人格否认制度
1）概念
在公司成立后，在特定事件中，因有**滥用公司人格**之情事时，若在该事件中仍完全承认该公司具有形式上的独立人格，将**违反公平正义原则**或**侵害第三人的交易安全**，则暂时性否认该事件中公司与其背后的股东各自独立的人格及股东的有限责任，责令公司股东（包括自然人股东和法人股东）对公司债权人或公共利益**直接负责**的一种法律措施。

2）适用情形
• 公司资本显著不足
• 滥用公司法人人格规避合同、法律义务或骗取非法利益
• 公司与股东人格混同

5. 公司的种类
1）以股东责任为标准划分：
• 无限公司
• 有限责任公司
A. 概念：
依公司法设立，由符合法定人数股东组成，股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司债务承担责任的企业法人
B. 种类
一般有限责任公司
特殊有限责任公司：一人公司；国有独资公司
一人公司：一人有限责任公司，是指只有一个自然人股东或者一个法人股东的有限责任公司。
国有独资公司： 国有独资公司是指国家单独出资、由国务院或者地方人民政府授权本级人民政府国有资产监督管理机构履行出资人职责的有限责任公司。

• 股份有限公司
A. 概念

公司全部资本划分为等额股份，股东以其所持有的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任的企业法人。

B. 特点

公司资本划分为等额股份

公司的股份以股票形式公开发行、自由转让

典型的资合公司

所有权与经营权分离

- 两合公司
- 股份两合公司

2）以公司登记的国籍划分

- 本国公司
- 外国公司

3）上市公司

A. 概念：

公司股票在证券交易所上市交易的股份有限公司

B. 特点

上市公司是股份有限公司的一种

上市公司的股票在证券交易所公开上市交易

上市公司的股票上市必须符合法定条件并经有关机关批准

最大的特点：可利用证券市场进行筹资

二、公司的设立

1. 方式

1）发起设立

- 由发起人认购公司应发行的全部股份而设立公司。
- 有限责任公司/股份有限公司

2）募集设立

- 由发起人认购公司应发行股份的一部分，其余部分向社会公开募集或者向特定对象募集而设立公司。
- 股份有限公司

2. 条件

1）人

投资者的数量要求

- **有限责任公司**

  一般: 有限责任公司由五十个以下股东出资设立。

  特殊：1、一人公司；2、国有独资公司

- **股份有限公司**

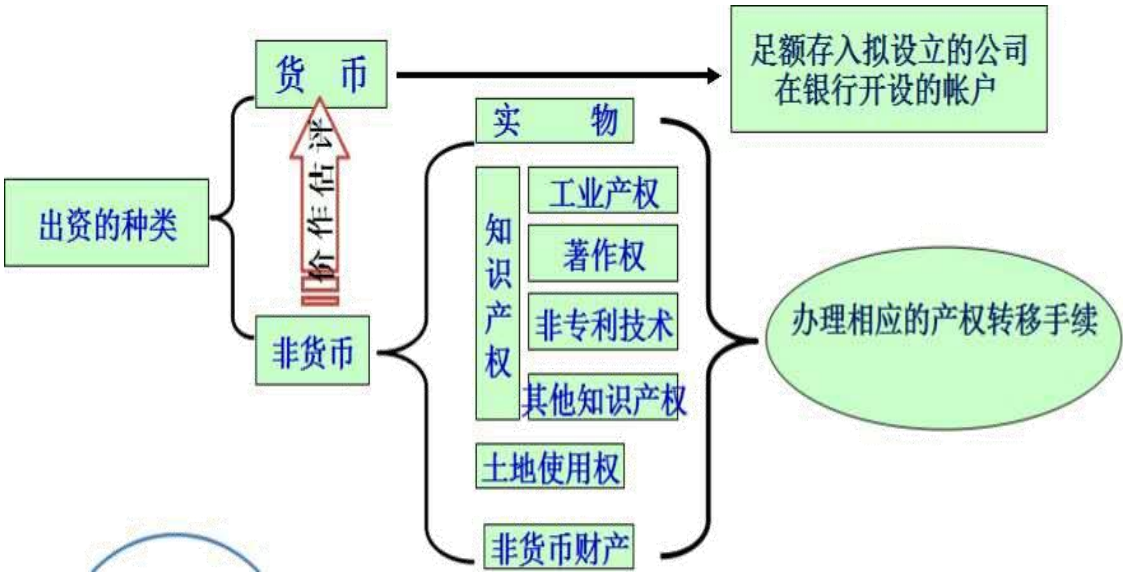
  二人以上二百人以下为发起人

发起人的资格要求

- 自然人作为发起人应具有完全民事行为能力
- 不得为法律、法规禁止从事投资行为的党政机关及其公职人员
- 设立股份有限公司须有半数以上的发起人在中国境内有住所

2）物

- **资本**



3）行为

- 公司章程的制定
- 公司名称的选择
- 组织机构的确定
- 股份的发行等

4）经营

公司设立时应当具备符合法律规定的固定生产经营场所以及必要的生产经营条件。

5）组织

公司作为组织体必须具备符合法律规定的名称、组织机构等。

3. 程序

- 符合法定人数与条件的发起人订立发起人协议
- 制定公司章程
- 确定股东
- 办理企业名称核准
- 确定公司住所
- 刻私章
- 缴纳出资及验资（会计师事务所）

• 申请公司营业执照
• 刻公章
• 办理税务登记证书
• 开设企业基本帐户

三、公司结构

1. 股东会

1）概念：指由公司全体股东组成的公司最高权力机构，是股东在公司内部行使股东权的法定组织。

2）股东会的职权

决定经营方针和投资计划，修改章程；
选举和更换董事、由股东代表出任的监事，决定董事/监事的报酬事项；
审批董事会、监事或者监事的报告；
审批年度财务预算/决策方案，利润分配和弥补亏损方案；
对公司增加或者减少注册资本、发行公司债券作出决议；
对股东向股东以外的人转让出资作出决议；
对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算事项作出决议；

3）股东大会的种类

• **首次**会议
• **定期**会议
• **临时**会议

有权提议召开临时股东会的主体：
代表 1/10 以上表决权的股东；
1/3 以上的董事；
监事会；
不设监事会的公司的监事

4）表决权的分配

有限责任公司 （股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；但是，公司章程另有规定的除外。）
股份有限公司 （股东出席股东大会会议，所持每一股份有一表决权。但是，公司持有的本公司股份没有表决权。）

5）股东会的决议

• **普通决议——普通事项**

简单多数：有限责任公司：代表过半数表决权的股东
股份有限公司：代表出席会议股东持有的过半数表决权的股东。

• **特别决议——特别事项（修改公司章程；增加或者减少注册资本；公司合并、分立、解散；变更公司形式）**

绝对多数：有限责任公司：代表 2/3 以上表决权的股东通过

股份有限公司：出席股东会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过

6）股东的义务

- 遵守公司章程
- 向公司缴纳股款的义务
- 对公司所附债务的义务
- 不得抽回出资
- 出资差额填补义务

2. 董事会

1）**概念：**由股东会选举产生的必设和常设的集体业务执行机关与经营意思决定机关。对内掌管公司事务，对外代表公司。

2）构成

	有限责任公司	股份有限公司
董事会人数	三人至十三人； 股东人数少或者规模小的，可设一名执行董事，不设董事会。执行董事可兼任公司经理。	五人至十九人
职工代表	两个以上的国有企业或其他国有投资主体投资设立的有限责任公司，董事会成员中应当有公司职工代表；其他有限责任公司董事会成员中可以有公司职工代表。职工代表通过民主选举产生。	成员中可以有公司职工代表，通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。

股份有限公司召开董事会，董事因故不能出席时，可以书面委托其他董事代为出席，但书面委托书中应载明授权范围。

3）董事的任期及改选

由公司章程规定，但每届任期不得超过三年。董事任期届满，连选可以连任。

3. 经理

有限责任公司可以设经理，由董事会决定聘任或者解聘。经理对董事会负责。

4. 监事

1）**概念：**由股东会选举的监事以及由公司职工民主选举的监事组成的，对公司的业务活动进行监督和检查的法定必设和常设机构。

2）监事会的组成

• 人数要求：不得少于三人；

股东人数少或规模小的有限责任公司，可设一至二名监事，不设监事会。

• 成员结构：监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，且职工代表比例不得低于三分之一。

监事会职工代表通过民主选举产生。

董事、高级管理人员不得兼任监事。

3）监事的任期

监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。

第九讲 劳动法和劳动合同法

一、基本理论

1. 劳动法的概念

是调整劳动关系以及与劳动关系密切联系的一切社会关系的法律。

2. 调整对象

1）劳动关系

• 事实劳动关系 • 法律劳动关系

2）与劳动密切相关的其他关系

• 劳动争议 • 社保关系 • 监督执行 • 工会关系 • 行政关系

3. 劳动法律关系

1）**概念：**劳动关系的参加者之间依据劳动法律规范而形成的一种权利和义务关系。

2）特征：

• 当事人是特定的，一方是劳动者，另一方是用人单位

• 是在实现劳动过程中发生的社会关系。

• 具有人身、财产关系的属性。

• 具有平等、从属关系的属性。

4. 劳动关系与劳务关系的区别

劳务关系：指两个或两个以上的平等主体之间，就劳务事项进行等价交换过程中形成的一种经济关系。

• 从合同的主体上看。**劳动关系**的一方必须是用人单位，另一方是劳动者个人。**劳务关系**的双方可能都是个人，或者都是单位，也可能一方是单位，一方是个人。

• 从用工双方的关系上看。**劳动关系**中的劳动者与用人单位有隶属关系。**劳务关系**的双方则是一种平等主体之间的关系，没有管理与被管理、支配与被支配的权利和义务。
• 从支付报酬的形式上看。**劳动关系**一般是按月支付工资，有规律性。**劳务关系**多为一次性的或按阶段按批次支付，没有一定规律。
• 从法律的适用上来看。**劳动关系**中产生的纠纷应由劳动法来调整。**劳务关系**中产生的纠纷由民法、合同法等调整。

5. 事实劳动关系

指完全或部分不符合法定模式，尤其是缺乏劳动法律关系赖以确立的法律事实的有效要件的劳动关系。

6. 劳动合同

1）**概念：**劳动合同是劳动者与用人单位确立劳动关系、明确双方权利义务的协议。建立劳动关系应当订立劳动合同。

2）我国劳动合同法的适用范围

• 直接适用：企业，个体经济组织，民办非企业单位，其他单位
• 依照执行：国家机关、事业单位、社会组织
• 用人单位的分支机构
• 劳动者。劳动者，是指达到法定的劳动年龄，依法享有劳动能力的自然人。

二、劳动合同的分类

1. 固定期限劳动合同

2. 无固定期限劳动合同

又称不定期劳动合同。

有下列情形之一，劳动者提出或同意续订、订立劳动合同的，除劳动者提出订立固定期限劳动合同外，应当订立无固定期限劳动合同：

（一）劳动者在该用人单位**连续工作满十年**的；

（二）用人单位**初次**实行劳动合同制度或者国有企业**改制**重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位**连续工作满十年**且距**法定退休年龄不足十年**的；

（三）**连续订立二次固定期限**劳动合同，且劳动者没有本法第三十九条和第四十条第一项、第二项规定的情形，续订劳动合同的。

用人单位自用工之日起满一年不与劳动者订立书面劳动合同的，视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。

3. 以完成一定工作量为期限的劳动合同

1）适用情形：

• 以完成单项工作任务为期限的劳动合同；
• 以项目承包方式完成承包任务的劳动合同；
• 因季节原因临时用工的劳动合同；
• 其他双方约定的以完成一定工作任务为期限的劳动合同。

三、劳动合同的订立

1. 订立原则

- 合法原则
- 公平原则
- 平等自愿原则
- 协商一致原则
- 诚实信用原则

2. 劳动关系的建立

- 同时签用
- 先用后签
- 先签后用

3. 未订书面合同的法律后果

- 双倍工资
- 无固定期限劳动合同

第十条　建立劳动关系，**应当订立书面劳动合同**。已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自**用工之日**起一个月内订立书面劳动合同。用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自**用工之日**起建立。

第八十二条　用人单位自用工之日起**超过一个月不满一年**未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付**二倍的工资**。用人单位违反本法规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的，自应当订立无固定期限劳动合同之日起向劳动者每月支付二倍的工资。

四、劳动合同的内容

1. 必备条款

(一)　用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人；
(二)劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码；
(三)劳动合同期限；
(四)工作内容和工作地点；
(五)工作时间和休息休假；
(六)劳动报酬；
(七)社会保险；
(八)劳动保护、劳动条件和职业危害防护；
(九)法律、法规规定应当纳入劳动合同的其他事项。

2. 约定条款

试用期、培训、保守秘密、补充保险和福利待遇等

1）试用期

- **最长期限**

A. 劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月；
B. 劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月；
C. 三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月。

• **试用期的工资**

A. 试用期的工资不得低于本单位同岗位最低档工资或劳动合同约定工资的百分之八十，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。

B. 劳动合同双方当事人约定了试用期工资，高于本条规定的标准的，按约定执行。

C. 试用期工资应当体现同工同酬。

• **禁止约定试用期的情形**

A. 以完成一定工作任务为期限的劳动合同

B. 劳动合同期限不满三个月的

• **试用期解除劳动合同的限制**

除非法定事由用人单位不得任意解除劳动合同，解除劳动合同要提前通知，并规定相应的经济补偿。

• **试用期内辞职**

劳动者在试用期内，无须任何理由，可以通知用人单位予以解除劳动合同，但应提前三日通知用人单位，以便用人单位安排人员接替其工作。

2）培训和服务期

• 用人单位为劳动者提供专项培训费用，对其进行专业技术培训的，可以与该劳动者订立协议，约定服务期。

劳动者违反服务期约定，应当依约定支付违约金。违约金数额不得超过用人单位提供的培训费用。用人单位要求劳动者支付的违约金不得超过服务期尚未履行部分所应分摊的培训费用。

用人单位与劳动者约定服务期的，不影响按照正常的工资调整机制提高劳动者在服务期期间的劳动报酬。

3）保守秘密和竞业限制

• 用人单位与劳动者可以在劳动合同中约定保守用人单位的商业秘密和与知识产权相关的保密事项。

• 对负有保密义务的劳动者，用人单位可以在劳动合同或者保密协议中与劳动者约定竞业限制条款，并约定在解除或者终止劳动合同后，在竞业限制期限内按月给予劳动者经济补偿。劳动者违反竞业限制约定的，应当按照约定向用人单位支付违约金。

4）补充保险和福利待遇

• 第二职业条款

• 违约金条款

什么情况下可以约定违约金？

(一)在培训服务期约定中可以约定违约金。

(二)在竞业限制约定中可以约定违约金。

• 歧视条款

• 生死条款

• 保证金条款

五、劳动合同的解除

1. 协商解除

2. **劳动者**单方解除劳动合同

- 提前 30 日书面通知解除 OR 试用期内提前 3 日通知解除
- 随时解除劳动合同（用人单位有过错）
- 立即解除劳动合同

3. 用人单位解除劳动合同

1）情形

- 因劳动者过错，用人单位单方解除劳动合同
- 劳动者无过失，用人单位解除劳动合同
- 经济性裁员

2）用人单位不得解除劳动合同的情形

- 从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的
- 在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的
- 患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的
- 女职工在孕期、产期、哺乳期的
- 在本单位连续工作满十五年，且距法定退休年龄不足五年的
- 法律、行政法规规定的其他情形

经济补偿金：指在劳动合同解除或者终止后，用人单位依法一次性支付给劳动者的经济上的补助。

赔偿金：解除或终止劳动合同的赔偿金，是对用人单位违反法律规定解除或者终止劳动合同而给劳动者造成经济损失的惩罚性的补偿措施。

经济补偿金×2＝赔偿金

六、劳务派遣

1. 概念

劳务派遣单位与被派遣劳动者建立劳动关系，并将劳动者派遣到用工单位，被派遣劳动者在用工单位的指挥、监督下从事劳动的新型用工形式。

2. 特征

- 劳动者的雇佣和使用相分离
- 劳务派遣中有三主体
- 劳务派遣关系中存在一组合同

七、非全日制用工

1. 概念：

以小时计酬为主，劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时，每周工作时间累计不超过二十四小时的用工形式。

- 双方当事人可以订立口头协议。

• 劳动者可以与 一个以上用人单位订立劳动合同；后订立的劳动合同不得影响先订立的劳动合同的履行。
• 不得约定试用期。
• 双方当事人任何一方都可以随时通知对方终止用工。终止用工，用人单位不向劳动者支付经济补偿。
• 小时计酬标准不得低于用人单位所在地人民政府规定的最低小时工资标准。
• 非全日制用工劳动报酬结算支付周期最长不得超过十五日。

八、薪酬与休假

1. 工资制度

在现实中，不同组织可有不同的工资制度。但都必须遵循以下四项基本原则：

(1) 按劳取酬原则　　(2) 同工同酬原则
(3) 外部平衡原则　　(4) 合法保障原则

2. 奖金、津贴

全勤奖、年终奖、安全生产奖.....

3. 工作时间

1）法定工作时间

• 我国的标准工时为劳动者每日工作 8 小时
• 平均每周工作时间不得超过 44 小时
• 1 周工作 5 天

2）加班制度

• 安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资的 150%的工资报酬；
• 休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资的 200%的工资报酬；
• 法定休假日安排劳动者工作的，支付不低于工资的 300%的工资报酬。

4. 休假制度

1）法定节假日

2）带薪年假

• 参加工作满一年不满五年的员工，每年休假 5 天。
• 参加工作满五年不满十五年的员工，每年休假 10 天。
• 参加工作满十五年不满二十五年的员工，每年休假 15 天。
• 参加工作满二十五年以上员工，每年休假 20 天。

3）探亲假

4）产假

女职工生育享受 98 天产假，其中产前可以休假 15 天；难产的，增加产假 15 天；生育多胞胎的，每多生育 1 个婴儿，增加产假 15 天。女职工怀孕未满 4 个月流产的，享受 15 天产假；怀孕满 4 个月流产的，享受 42 天产假。

男性也有陪产假

九、劳动争议的解决

1. 调解程序

•除因签订、履行集体合同发生的争议外，劳动者与用人单位发生的其它劳动争议均可以由本企业劳动争议调解委员会调解。

•调解委员会应自当事人申请调解之日起 30 日结案，逾期未结案的视为调解失败，当事人可以进行其它程序。

•调解程序不是劳动争议处理的必经程序，当事人任何一方或双方可以直接向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

2. 仲裁程序

• 当事人应在劳动争议发生之日起 60 日内提出仲裁申请。

仲裁庭处理劳动争议，应从组成仲裁庭之日起 60 日内结案。

• 案情复杂需要延期的，报仲裁委员会批准后可以适当延长，但最长延期不得超过 30 日。

• 当事人对仲裁裁决不服的，自收到裁决书之日起 15 日内，可以向人民法院起诉。

3. 诉讼程序

•未经仲裁的劳动争议，法院将拒绝受理。

•人民法院适用普通程序审理的民事案件，应当在立案之日起六个月内审结。有特殊情况需要延长的，由本院院长批准，可以延长六个月；还需要延长的，报请上级人民法院批准。

第十讲 知识产权法

一、知识产权概述

1. **概念：**知识产权是人们对于自己的智力活动创造的成果和经营管理活动中的标记、信誉所依法享有的专有权利。

2. 范围：

狭义的知识产权范围：

著作权（包括邻接权）、商标权和专利权

可以将其分为**两类：**

一类是著作权，包括邻接权；一类是工业产权，主要指商标权和专利权。

3. 性质：

知识产权是一种新型的民事权利，是一种有别于财产所有权的的无形财产权

4. **知识产权法的作用：**通过法律的形式，授予智力成果的创造者及所有者以专有权，确认智力成果为知识形态的无形商品，促使其进入交换和流通领域。

二、著作权法

1. **著作权：**指自然人、法人或者其他组织对文学艺术和科学作品依法享有的财产权利和精神权利的总称

2. **著作权的主体：**对文学、艺术或者科学作品依法享有著作权的自然人、法人或者其他组织。

3. 主体的确定：
创作作品的公民是作者
将法人或者其他组织视为作者
委托合同中著作权的归属通过合同约定
如无相反证明，在作品上署名的公民法人或者其他组织为作者

4. **著作权的客体：**是文学、艺术或者科学领域内具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果

5. **客体种类：**
文字作品
口述作品
音乐、戏剧、曲艺、舞蹈、杂技艺术作品
美术建筑作品
摄影作品
电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品 工程设计图、产品设计图、示意图等图形作品和模型作品
计算机软件

6. 不受保护的客体：
超过保护期的作品
法律、法规，国家机关的决议、决定、命令和其他具有立法、行政、司法性质的文件，及其官方正式译文
时事新闻
历法通用数表、通用表格和公式
违禁作品
作品所表达的综合理念

7. 著作权的内容：
著作人身权：作者或者著作权原始主体依法享有的与其人身不可分离的非财产权利。
【发表权： 保护期：作者有生之年加上死后 50 年

署名权
修改权
保护作品完整权

保护期不受限

著作财产权：是著作权人依法享有的利用或者许可他人利用其作品并获得报酬的权利。

【复制权；发行权；出租权；展览权；表演权；放映权；广播权；信息网络传播权；摄制权；改编权；翻译权；汇编权；应当由著作权人享有的其他权利 。
财产权保护期是作者有生之年加上死后 50 年。

8. **邻接权**：自然人、法人或者其他组织对自己在传播作品过程中所创造之成果依法享有的权利。
（如：表演者权、唱片制作者权）

9. **著作权的限制：**
（1）**合理使用：**
自然人、法人或其他组织根据法律规定，可以不经著作权人的许可而使用他人已发表的作品，不必向著作权人支付报酬的制度。

（2）法定许可使用：
特定的自然人、法人或者其他组织根据法律规定，可以不经著作权人的许可而使用其版权作品。

【条件：
九年制义务教育和国家规划教材的编写者的
报刊社的
录音制作者的
广播电台、电视台的】
（3）著作权穷竭：
以销售方式将作品原件或复制件投放市场后，任何人不经著作权人许可，且不必向著作权人支付报酬，而继续发行销售该作品原件或复制件，而不构成侵权。
（4）其他限制：
公共秩序保留、强制许可

10. 著作权的保护：
停止侵害、消除影响、赔偿损失、赔礼道歉

三、专利法

1. **专利权：**是国家专利主管部门依据专利法授予发明创造人或合法申请人对某项发明创造在法定期间内所享有的一种独占权或排他权。

2. 专利权的主体：
发明与设计人
专利申请人
专利权人
3. 专利权的内容：
制造权
使用权
销售权
进口权
许可实施权
转让权
标记权
质押权

4. 专利权的取得：
提交专利申请文件--初步审查--公布申请--实质审查--授权公告

【实用新型和外观设计专利：无实质审查阶段

发明专利专利权保护期限：自申请日起 20 年；

实用新型和外观设计专利保护期限：自申请日起 10 年。

5. 专利权的限制：
专利的计划许可：国家行政机构在全面考虑国家利益的情况下，对某些重大发明创造有目的、有计划地安排实施，以迅速推广先进的专利技术。

6. 专利侵权行为：
未经专利权人许可实施其专利的侵权行为；
假冒专利；
未经专利权人许可，以生产经营为目的制造、出售专门用于专利产品关键部件或者专门用于实施专利方法的设备或材料；
未经专利权人授权或委托，擅自许可或者委托他人实施专利。

7. 专利侵权的责任：
民事责任：诉前禁令、停止侵害、赔偿损失、消除影响；
行政责任：管理专利工作的部门责令改正并予以公告，没收违法所得，并处罚款；
刑事责任：假冒他人专利，情节严重的，处 3 年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

四、商标权

1. 商标注册制度：
提交申请---形式审查---实质审查---审定公告---异议---核准注册

2. 注册商标专用权：
独占使用权：商标权人对其注册商标享有独占使用的权利。（核准注册的商标，核定使用的商品）
转让权
许可权
禁止权：商标权人有权禁止他人未经许可使用其注册商标。（禁止他人未经许可在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标）

3. 商标的内容和限制：
保护未注册商标的必要性：一个商标受到保护的并不是它的标志，而是该标志和市场上商品之间的联系、和商品生产者之间的联系。若对早以在市场上使用的未注册商标不予保护不利于商标的合法使用和市场公平竞争秩序的维护。
保护未注册商标的条件：
驰名商标
【经过长期使用，在市场上享有较高信誉，并为公众熟知的商标。
PS:**已注册**的驰名商标，保护范围扩大到不相同、不相类似的商品或服务上，实行跨类保护。
未注册的驰名商标，不受注册原则的限制，同样予以保护，范围限定在相同或类似商品上】
有一定影响力的商标
未注册商标的法律保护：
禁止注册和使用
先使用权
其他：规定在反不正当竞争法等法律中
商标续展：指通过法定程序延续注册商标的有效期限。注册商标的有效期为 10年，续展申请应当在注册商标有效期届满前个月内办理。
商标权的终止：指因法定事由的发生，注册商标所有人丧失其对注册商标的权利。
（1）商标权因注销终止：
1、未申请续展申请
2、自动放弃
3、主体消亡
（2）商标权因撤销终止：
1、自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事项的
2、注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的
（3）商标权因无效而终止：
1、注册商标含有禁止使用的标志
2、以不正当手段注册

3、与在先权利冲突
4、损害驰名商标
商标的正当使用：
叙述性使用、指示性使用、比较广告
商标权利用尽：
经商标所有人或其本人同意将带有商标的产品投放市场后，任何人使用或销售该产品，商标权人无权禁止。

4. **侵害商标权的行为：**
使用他人注册商标
销售侵犯商标权的商品
伪造商标标识
更换商标
将商标作为其他商业标志、企业名称、域名使用

第十一讲 刑事诉讼法

1. 刑事诉讼的特征：

法定国家机关行使国家刑罚权的活动
诉讼主体遵循诉讼规则的相互作用过程
国家权力的动用具有主动性、普遍性和深刻性
严格依照法定的程序进行

2. 刑事诉讼的基本原则：

无罪推定原则；司法独立原则；分工配合、相互负责、相互制约原则

3. 刑事诉讼的基本制度：

（1）**管辖：**指办理刑事案件的分工或权限范围的划分。
【分类：
立案管辖：
1、公安机关侦查的刑事案件
2、人民检察院直接受理侦查的案件
3、人民法院直接受理的案件
审判管辖：
1、级别管辖

2、地区管辖
专门管辖：
1、军事法院
2、铁路运输法院】

（2）**回避**：司法人员由于对本案有利害关系或其他关系而不参加该案的侦察审判等活动。
【分类：
自行回避、指令回避、申请回避
人员范围：
法官、检察官、侦查人员】

（3）辩护与代理：
【分类：
自行辩护：针对指控进行申辩、辩解
委托辩护：自犯罪嫌疑人自被侦查机关在第一次讯问或者采取强制措施之日起，有权委托辩护人
指定辩护：以被告人没有委托辩护人为前提
拒绝辩护

辩护人权利：
1.独立的辩护权
2.阅卷权
3.会见通信权
4.调查取证权
5.获得通知权
6.参加法庭调查和辩论权
7.拒绝辩护权
8.经被告人同意，有提出上诉的权利
9.有要求司法机关依法解除强制措施的权利

（5）代理制度

4. 证据制度：

（1）证据的特征：
合法性--证据力--形式要件

客观性
证明力--内容要件
关联性

（2）刑事证据种类：
1.物证；
2.书证；
3.证人证言；
4.被害人陈述；
5.犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；
6.鉴定意见；
7.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；
8.视听资料、电子数据。
（3）证据规则：
非法排除规则

5. 强制措施：

（1）**拘传：**是指侦查机关对未被羁押的犯罪嫌疑人强制其到案接受讯问的一种刑事强制措施。【PS:12 小时，不得连续适用】

（2）**取保候审：**是指侦查机关责令犯罪嫌疑人提供担保人或交纳保证金并出具保证书，保证其不逃避或妨碍侦查，并随传随到的一种强制措施。
【PS：保证人取保--人保
保证金取保--财产保

禁止条件：
1、累犯，
2、犯罪集团的主犯
3、以自伤、自残办法逃避侦查的犯罪嫌疑人，严重暴力犯罪以及其他严重犯罪的犯罪嫌疑人
4、暴力犯罪
5、其他严重犯罪的犯罪嫌疑人、被告人

（3）**监视居住：**指人民法院、人民检察院、公安机关在刑事诉讼中限令犯罪嫌疑人、被告人在规定的期限内不得离开住处或者指定的居所，并对其行为加以监视、限制其人身自由的一种强制措施。【期限；6 个月】

（4）**刑事拘留：**公安机关、人民检察院对直接受理的案件，在侦查过程中，遇到法定的紧急情况时，对于现行犯或者重大嫌疑分子所采取的临时剥夺其人身自由【特点：紧急性、简便性、时效性】
【拘留的适用条件
(1)正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉
(2)被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的。
(3)在身边或者住处发现有犯罪证据的。
(4)犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的。
(5)有毁灭、伪造证据或者串供可能的。
(6)不讲真实姓名、住址，身份不明的。

(7)有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。】

（5）逮捕
【逮捕条件：
（1）有证据证明有犯罪事实；
（2）可能判处徒刑以上的刑罚；
（3）采取监视居住、取保候审不足以防止发生社会危险性而有逮捕的必要。】

6. 刑事诉讼程序：

第一步：立案
【立案的材料来源：
（1）单位和个人的报案、举报；
（2）被害人或其法定代理人的报案、控告；
（3）犯罪人的自首；
（4）司法机关自行发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人
立案的条件：
（1）有犯罪事实
（2）需要追究刑事责任】

第二步：侦查
【侦查行为：询问证人和被害人、勘验检查、搜查、扣押证物与书证、鉴定、辨认、通缉】

第三步：起诉
【起诉主体：
公诉：人民检察院
自诉：被害人或者他的法定代理人
审查起诉：
主体：人民检察院
内容：犯罪事实，证据，犯罪性质和罪名；
刑事责任；
附带民事诉讼；
侦查活动的合法性。
期限：在一个月内作出决定，重大、复杂的案件，可以延长半个月。
提起公诉：
事实清楚
证据确实、充分
应当追究刑事责任】
【PS:**不起诉** 种类：法定不起诉；酌定不起诉；存疑不起诉】

第四步：审判

【程序：第一审程序--第二审程序--死刑复核程序】

第五步：执行
【法院： 1、死刑立即执行 2、罚金 3、没收财产
监狱：1、有期徒刑 2、无期徒刑 3、死缓两年执行
公安机关：1、管制 2、拘役 3、剥夺政治权利】

PS:特别程序：
类别：未成年人刑事诉讼案件、刑事和解程序、特定案件财产没收程序、强制医疗

第十二讲 民事诉讼法

1. 民事纠纷：

（1）**解决机制：**自力救济、公力救济、社会救济

2. 民事诉讼：

是指法院受理原告的起诉，在当事人及其他诉讼参与人的参加下，审理民事纠纷案件的活动以及由此而产生的诉讼法律关系。

3. 总则：

（1）基本原则和制度：

同等和对等原则
辩论原则
处分原则
诚信原则
检察监督原则
} 基本原则

基本制度：
•**合议制度：**指由三名以上的审判人员组成审判集体，代表人民法院行使审判权，对案件进行审理并作出裁判的制度。合议制度的组织形式为合议庭。
• **陪审制度：**是指国家的审判机关吸收非职业法官参加案件审判的司法制度。
•**回避制度：**是指审判人员和其他有关人员遇有法律规定不宜参加案件审理的情形时，退出案件审理活动的制度。
•**公开审判制度：**是指人民法院的审判活动除合议庭评议案件外，向群众和社会公开的制度。
【ps：**例外：**国家秘密、个人隐私、商业机密、离婚案件】

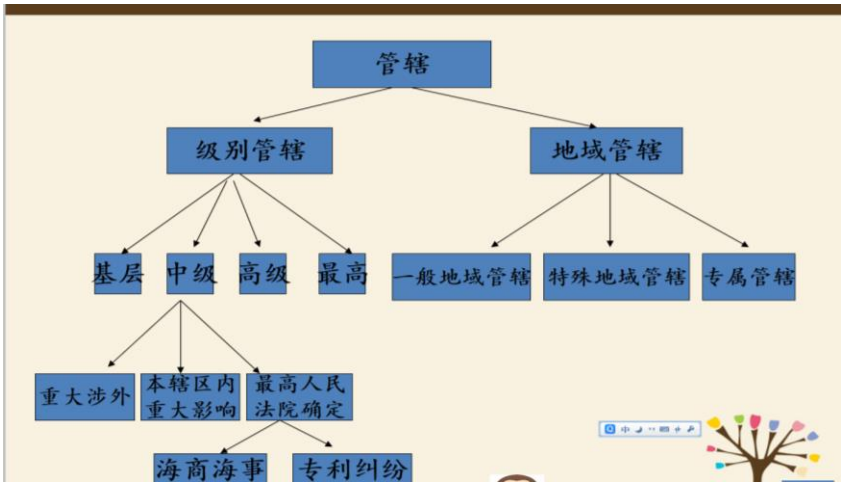
•**两审案件**：指一个民事案件经过两级法院的审判，案件的审判即宣告终结的制度。

（2）主管与管辖：

主管：是指人民法院依照法律、法规规定受理一定范围内民商事纠纷的权限，亦即确定人民法院与其他国家机关、社会团体之间解决民商事纠纷的分工。

管辖：是确定人民法院系统内同级人民法院或者上下级人民法院之间受理第一审民事案件的分工和权限。

主管是确定管辖的前提与基础；管辖则是主管的具体落实。



（3）诉讼参加人：

当事人概述：

狭义的当事人，仅指原告和被告。

广义的当事人，除原告、被告之外，还包括共同诉讼人、诉讼代表人和有独立请求权的第三人。

第一审程序：原告、被告；

第二审程序：上诉人、被上诉人；

再审程序：如适用第一审程序，称为原审原告、原审被告，

如适用第二审程序，称为原审上诉人、原审被上诉人；

诉讼代表人制度：

种 类	代表人的确定方式	未推选代表的当事人的行为
起诉时人数确定的代表人诉讼	全体当事人推选共同的代表人或由部分当事人推选自己的代表人	必要共同诉讼中自己参加诉讼
		普通共同诉讼中可以另行起诉
起诉时人数不确定代表人诉讼	当事人推选代表——推不出	可以另行起诉
	法院提出人选与当事人协商——协商不成	
	法院在起诉的当事人中指定	

（4）民事诉讼证据：

特征：客观性、关联性、合法性

证明能力：

1. 证人资格规则
2. 非法证据排除规则
3. 证据须经过质证的规则
4. 限期举证规则
5. 调解或和解中对事实的认可不得作为对其不利的证据的规则
6. 证据能力受限制的规则

分类：

来源：原始证据　传来证据

与案件事实的关系：直接证据　间接证据

与待证事实的举证关系：本证　反证

（5）诉讼保障制度：

保全：财产保全　证据保全　行为保全（仅在知识产权纠纷案件中涉及

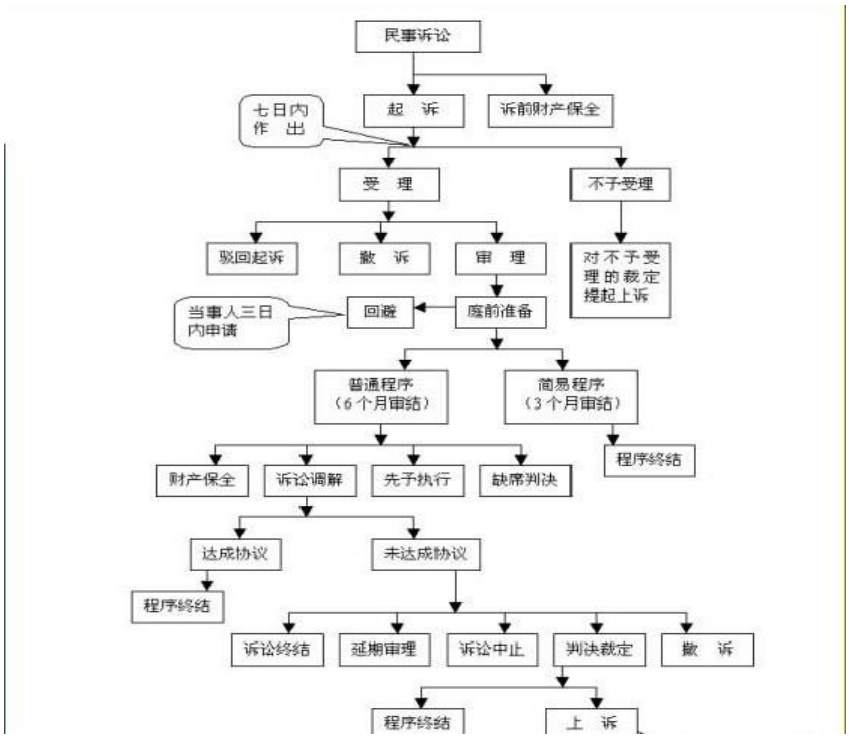
先予执行：

1.追索赡养费、扶养费、抚育费、抚恤金、医疗费用以及劳动报酬的案件。

2.其他因情况紧急需要先予执行的案件

4. 审判程序：

一审



简易程序：

•概念：是指基层人民法院及其派出法庭审理简单民事案件所适用的一种简便易行的诉讼程序。

•特点：1、起诉：可以口头起诉

2、传唤：传唤、通知当事人

3、审判：独任审判

4、受理：当即受理

5、庭审：当时开庭、直接调解、（原则上）一次开庭、（原则上）当庭宣判

6、审限短：三个月结案

二审：指民事诉讼当事人不服地方各级法院未生效的第一审裁判，在法定期限内向上一级法院提起上诉，上一级法院对案件进行审理所适用的程序。

再审程序：是指人民法院对已经发生法律效力的民事裁判、调解协议发现确有错误，依法再次进行审理所适用的程序。【非必须程序，是救济途径】

非讼程序：公示催告程序；督促程序；特别程序

5. 执行程序：

种类：对金钱的执行

1．对存款的执行

查询、冻结、划拨
2．对收入的执行
扣留、提取

对非金钱财产的执行
1.查封、扣押、冻结、
拍卖、变卖等；
2．特殊非金钱财产的执行
知识产权、股份凭证、股权